

한국가스공사 상임감사위원

부서주의 요구 및 통보

일련번호 제23-공급종합-17호

제목 간이공사 사회보험료 미반영 및 지체상금률 적용 부적정

소관부서 ○○본부 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆본부, ☒☒☒☒처

조치부서 ○○○○본부 ⊕⊕⊕⊕처, ○○본부 ☒☒☒☒처

내용

1. 업무 개요

◆◆◆◆본부, ◆◆◆◆본부 및 ■■■■본부 ○○○○부는 「직제규정시행세칙」의 [별표 2] ‘분장업무’에 따라 공급관리소 개선·보강공사 업무를, ■■■■본부 <<<<부는 매설배관 보수공사 업무를, ◆◆◆◆본부 ☒☒부는 공급시설 안전유지 업무를 수행하고 있으며, 추정가격 2,000만 원 이하 계약의 경우 「공사관리규정」 제6장 공사종별 적용특례에 따라 ‘간이공사’ 및 ‘소규모용역’을 시행하고 있다.

2. 간이공사 사회보험료 미반영

가. 관계규정 및 판단기준

「건설산업기본법」 제22조에 따르면 건설공사 도급계약 당사자는 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」에 따른 보험료, 「국민연금법」에 따른 국민연금보험료, 「국민건강보험법」에 따른 건강보험료, 「노인장기요양보험법」에 따른 노인장기요양보험료 등 그 건설공사와 관련하여 건설사업자가

의무적으로 부담하여야 하는 비용의 금액을 산출내역서에 분명하게 적어야 한다고 되어 있다.

또한 「전기공사업법 시행령」 제9조, 「정보통신공사업법 시행령」 제26조에 따르면 전기공사와 정보통신공사도 도급계약서에 상기 보험료를 적용하도록 되어 있다.

한편 「(국토교통부) 사회보험의 보험료 적용기준」(국토교통부 고시 제2021-905호)과 「(산업통상자원부) 사회보험의 보험료 적용기준」(산업통상자원부 고시 제2020-40호)에 따르면 공사 종류별로 【표 1】과 같이 도급계약서에 사회보험을 적용하도록 되어 있다.

【표 1】 사회보험료 적용기준

구분		적용대상	비고
건설공사	고용보험	모든 건설공사 * 총공사금액 2천만원 미만의 건설공사를 건설업자가 아닌 자가 시공 시 적용 제외	기준일: 2021.7.1. 이후
	산업재해보상보험	모든 건설공사	
	국민연금보험	공사기간이 1개월 이상인 모든 건설공사	
	국민건강보험	공사기간이 1개월 이상인 모든 건설공사	
	노인장기요양보험	공사기간이 1개월 이상인 모든 건설공사	
전기공사 (정보통신공사)	고용보험	모든 전기공사	기준일: 2020.3.31 이후
	산업재해보상보험	모든 전기공사	
	국민연금보험	공사기간이 1개월 이상인 모든 전기공사	
	국민건강보험	공사기간이 1개월 이상인 모든 전기공사	
	노인장기요양보험	공사기간이 1개월 이상인 모든 전기공사	

※ 출처: (국토교통부) 사회보험의 보험료 적용기준, (산업통상자원부) 사회보험의 보험료 적용기준 재구성

따라서 ◆◆◆◆본부 ○○○○부와 △△△△부, ■■■■본부 ○○○○부 와 △△△△부는 건설공사, 전기공사를 시행하는 경우 【표 1】에 따른 사회보험료

를 도급계약 산출내역서에 반영하여 공사를 시행하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

◆◆◆◆본부 ○○○○부 등 4개 부서는 건설공사의 경우 2021. 7. 1. 이후, 전기공사의 경우 2020. 3. 31. 이후에 간이공사로 【표 2】와 같이 시행하였다.

【표 2】 ◆◆◆◆본부 ○○○○부 등 4개 부서 간이공사(건설 및 전기공사) 현황

구 분	◆◆ ○○○○부	◆◆ △△△△부	■■■■ ○○○○부	■■■■ △△△△부
건설공사	14건	-	8건	1건
전기공사	6건	1건	10건	-

※ 출처: ◆◆◆◆본부 ○○○○부 등 4개 부서 감사 제출자료 및 확인서“간이공사 사회보험료 계상 및 지체상금률 계상의 건” 재구성

그런데 동부서가 시행한 간이공사의 사회보험료 반영 적정성을 검토한 결과 일부(◆◆◆◆본부 ○○○○부 9건, ◆◆◆◆본부 △△△△부 1건, ■■■■본부 ○○○○부 12건, ■■■■본부 △△△△부 1건)는 【별표 1~2】와 같이 해당법령과 다르게 「건설산업기본법」 또는 「전기공사업법」 등에서 요구하는 고용보험료, 산재보험료, 국민연금보험료, 건강보험료, 노인장기요양보험료를 산출내역서에 계상하지 않고 계약을 체결하였다.

그 결과 「건설산업기본법」 등에서 요구하는 공공 건설공사 근로자의 사회보장을 위한 제도가 잘 지켜지는 않는 결과가 발생되었다고 판단된다.

2. 간이공사 지체상금률 적용 부적정

가. 관계규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제26조에 따르면 계약담당직원은 정당한 이유 없이 계약의 이행을 지체한 계약상대자로 하여금 지체상금을 내도

록 하여야 하며, 동법 시행규칙 제75조에 따르면 지체상금률은 공사의 경우 1천분의 0.5, 용역은 1천분의 1.25로 되어 있다.

그리고 「공사관리규정」 제82조에 따르면 간이공사는 간이공사지시서에 공사기간, 계약금액, 지체상금에 관한 사항을 명시하고 계약상대자의 기명날인을 받음으로써 계약이 성립한다고 되어 있으며, 동 규정 제77조에 따르면 소규모용역을 진행함에 있어 간이공사 규정을 준용한다고 되어 있다.

따라서 ◆◆◆◆본부 ○○○○부 및 ㄱ부, ◆◆◆◆본부 ○○○○부 그리고 ■■■■본부 ○○○○부는 간이공사 및 소규모용역을 계약 하는 경우라도 국가계약법에 따른 지체상금률을 명시하여 계약을 체결하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

◆◆◆◆본부 ○○○○부 등 4개 부서는 2020. 1. 1.부터 2022. 12. 31.까지 간이공사 및 소규모용역을 【표 3】과 같이 시행하였다.

【표 3】 ◆◆◆◆본부 ○○○○부 등 4개 부서 간이공사 및 소규모용역 시행현황

구 분	◆◆ ○○○○부	◆◆ ㄱ부	◆◆◆◆ ○○○○부	■■■■ ○○○○부
간이공사	38건	2건	34건	32건
소규모용역	8건	3건	3건	5건

※ 출처: ◆◆◆◆본부 ○○○○부 등 4개 부서 감사 제출자료 재구성

그런데 동부서가 시행한 간이공사 및 소규모용역의 지체상금률 적용 적정성을 검토한 결과 일부(◆◆◆◆본부 ○○○○부 9건, ◆◆◆◆본부 ㄱ부 2건, ◆◆◆◆본부 ○○○○부 17건, ■■■■본부 <<<<부 19건)는 【별표 3~5】와 같이 해당법령과 다르게 잘못 적용하여 계약하였다.

그 결과 국가계약법에 따른 지체상금 부과 제도가 잘못 적용되어 계약업무

의 원활한 수행에 지장이 발생할 수 있었다고 판단된다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

◆◆◆◆본부 ○○○○부는 감사결과에 동의하면서 추후 동일 건에 대해 관련 법규와 규정을 면밀히 검토하여 적용하겠다고 하였고, ◆◆◆◆본부 ㄱㄱ부 등 나머지 5개 부서는 감사결과를 수용하면서 별도의 의견을 제시하지 않았다.

㉿㉿㉿㉿처 ○○○○부는 간이공사 업무와 관련하여 지침서 수립 등 내부통제 강화를 위한 조치가 필요한 상황임을 확인하였다.

조치할 사항

⊛⊛⊛⊛처장은

간이공사 수행하면서 사회보험료를 미반영하거나 지체상금률을 잘못 적용하여 부정하게 업무를 수행한 담당부서에 주의를 촉구하시기 바랍니다. (부서주의)

㉿㉿㉿㉿처장은

간이공사 시행 시 법규위반 사항이 발생하지 않도록 내부통제를 강화할 수 있는 방안(지침서 수립 등)을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

◆◆◆◆본부 ○○○○부 (부서주의)

◆◆◆◆본부 <<<<부 (부서주의)

◆◆◆◆본부 ㄱㄱ부 (부서주의)

◆◆◆◆본부 ○○○○부 (부서주의)

■ ■ ■ ■ 본부 ○○○○부 (부서주의)

■ ■ ■ ■ 본부 <<<<부 (부서주의)

㉿㉿㉿㉿처 ○○○○부 (통보)

【별첨 1】

◆◆지역본부 ○○○○부 및 <<<<부 사회보험료 미반영 현황

[단위: 원, 부가가치세 별도]

번호	공사명	공사 구분	계약일자	계약금액	고용	산재	연금	건강 (노인)	준수 여부	부서명
1	공급관리소 지하수 관정 세척공사(㉠㉡, ㉢㉣)	건설 공사	2022.03.28	5,000,000	해당 없음	X	해당 없음	해당 없음	X	○○ ○○부
2	㉤㉥GS~㉦㉧VS II리피킹 부대설비 설치공사	건설 공사	2022.05.02	19,600,000	O	O	O	O	O	"
3	공급관리소 노후 상하수관 보수 및 신설공사	건설 공사	2022.06.29	9,458,000	해당 없음	X	해당 없음	해당 없음	X	"
4	공급관리소 구내도로 재포장공사	건설 공사	2022.08.31	10,700,000	해당 없음	X	해당 없음	해당 없음	X	"
5	공급관리소 유실사면 보수 및 안정화공사	건설 공사	2022.11.08	18,900,000	X	X	해당 없음	해당 없음	X	"
6	㉨㉩관리소 제어동 방화유리 설치공사	건설 공사	2022.02.09	8,985,000	해당 없음	O	해당 없음	해당 없음	O	"
7	㉪㉫관리소 소구경 밸브 긴급보수작업	건설 공사	2021.12.08	4,430,000	O	O	해당 없음	해당 없음	O	"
8	22년 사육 흡수식 냉온수기 세관공사	건설 공사	2022.04.29	6,340,000	O	O	해당 없음	해당 없음	O	"
9	㉬㉭관리소 방산탑 원형계단 설치공사	건설 공사	2021.10.05	15,490,000	O	O	해당 없음	해당 없음	O	"
10	㉮㉯관리소 방풍실 설치공사	건설 공사	2021.11.25	4,543,000	해당 없음	X	해당 없음	해당 없음	X	"
11	㉺㉻관리소 제어동 악세스플로어 교체공사	건설 공사	2021.11.25	14,500,000	해당 없음	X	해당 없음	해당 없음	X	"
12	㉼㉽관리소 주차장 캐노피 설치공사	건설 공사	2021.11.25	3,700,000	해당 없음	X	해당 없음	해당 없음	X	"
13	공급관리소 및 공작동 주출입문 보수공사	건설 공사	2022.11.30	14,460,000	해당 없음	X	해당 없음	해당 없음	X	"
14	㉿㊀GS 계량라인 분리 최종 Tie-in 공사	건설 공사	2022.05.16	20,146,853	O	O	해당 없음	해당 없음	O	"
15	본부사육 테니스장 조명교체 공사	전기 공사	2021.08.09	6,172,000	O	O	해당 없음	해당 없음	O	"
16	매설배관 충격감지시스템 원격 모니터링 공사	전기 공사	2023.01.09	11,900,000	X	X	해당 없음	해당 없음	X	"
17	㊁㊂, ㊃㊄, ㊅㊆관리소 불꽃감지기 개선 공사	전기 공사	2020.05.18	14,140,000	O	O	해당 없음	해당 없음	O	"
18	2020년 공급관리소 울타리 감지케이블 교체공사	전기 공사	2020.07.15	14,006,323	O	O	해당 없음	해당 없음	O	"
19	2020년 공급관리소 외등교체공사	전기 공사	2020.08.31	10,480,000	O	O	해당 없음	해당 없음	O	"
20	UPS용 노후 부품 교체 공사(㊇㊈, ㊉㊊, ㊋㊌, ㊍㊎, ㊏㊐)	전기 공사	2020.10.30	12,120,000	X	X	해당 없음	해당 없음	X	"
21	㊑㊒기지 충격감지시스템 이설공사	전기 공사	2020.08.10	17,681,818	O	O	O	O	O	<<< <<<부
22	㊓㊔GS 양극보강공사	전기 공사	2021.01.27	11,500,000	O	O	O	O	O	"
23	㊕㊖GS Test Box 설치공사	전기 공사	2021.09.24	1,500,000	X	X	해당 없음	해당 없음	X	"

※ 출처: 확인서 "간이공사 사회보험료 계상 및 지체상금을 적용의 건"(◆◆ ○○○○부)

확인서 "간이공사 사회보험료 계상의 건"(◆◆ <<<<부)

【별첨 2】

■■■■지역본부 ○○○○부 및 <<<<부 사회보험료 미반영 현황

[단위: 원, 부가가치세 별도]

번호	공사명	공사 구분	계약일자	계약금액	고용	산재	연금	건강 (노인)	준수 여부	부서명
1	공급관리소 UPS OVERHAUL 공사	전기 공사	2020.03.13	4,670,000	X	X	해당 없음	해당 없음	X	○○ ○○부
2	사옥 승객용 승강기 노후 부품교체 공사	전기 공사	2020.07.31	2,817,000	X	X	해당 없음	해당 없음	X	"
3	㉔㉔VS 재해방지 긴급 보강공사	건설 공사	2022.05.09	14,170,000	O	O	해당 없음	해당 없음	O	"
4	㉔㉔관리소 화장실 및 샤워실 보수공사	건설 공사	2022.09.29	14,880,000	O	O	X	X	X	"
5	㉔㉔관리소 UPS OVERHAUL 공사	전기 공사	2020.06.23	3,426,000	X	X	해당 없음	해당 없음	X	"
6	공급관리소 제어동 환경개선공사	건설 공사	2021.07.23	19,565,000	O	O	X	X	X	"
7	사옥 통신 배관 보수 간이공사	건설 공사	2023.01.31	6,200,000	O	O	해당 없음	해당 없음	O	"
8	사옥 전화선 케이블 교체 간이공사	전기 공사	2020.04.30	12,170,000	O	O	해당 없음	해당 없음	O	"
9	㉔㉔관리소 임시 계량설비 용량보강 계전공사	전기 공사	2020.11.30	19,500,000	O	O	해당 없음	해당 없음	O	"
10	㉔㉔관리소 CCTV 수해복구 공사	전기 공사	2020.11.02	5,909,090	O	O	해당 없음	해당 없음	O	"
11	㉔㉔GS 제어동 내진보강재 마감공사	건설 공사	2021.11.11	12,600,000	O	O	X	X	X	"
12	㉔㉔ 등 3개소 CCTV점검발판 개선공사	건설 공사	2022.04.11	13,670,000	O	O	X	X	X	"
13	㉔㉔GS ㉔㉔CG 공급용 계량설비 개선공사(기계)	건설 공사	2022.03.21	18,939,094	X	X	X	X	X	"
14	사옥 본관동 피뢰설비 보강공사	전기 공사	2022.07.22	8,000,000	O	O	해당 없음	해당 없음	O	"
15	통제소 분전반 교체 및 케이블 설치공사	전기 공사	2022.10.05	17,920,000	O	O	해당 없음	해당 없음	O	"
16	㉔㉔ 등 4개소 CCTV 설비 점검발판 설치 공사	건설 공사	2022.10.11	12,568,000	O	O	해당 없음	해당 없음	O	"
17	사옥 전기차 충전기 전기공사	전기 공사	2022.12.14	9,690,000	O	O	해당 없음	해당 없음	O	"
18	매설배관 충격 및 누출감지 시스템 서버이설 및 이중화공사	전기 공사	2022.12.22	13,200,000	X	O	X	O	X	"
19	㉔㉔~㉔㉔(㉔㉔㉔교)구간 폐배관 철거공사	건설 공사	2021.04.26	10,000,000	X	X	X	X	X	<< <<부

※ 출처: 확인서 "간이공사 사회보험료 계상 및 지체상금률 적용의 건"(■■■■ ○○○○부),
확인서 "간이공사 사회보험료 계상의 건"(■■■■ <<<<부)

【별첨 3】

◆◆지역본부 ○○○○부 및 〆〆부 지체상금률 부적정 현황

[단위: 원, 부가가치세 별도]

번호	공사명	계약분류	계약자	계약금액	지체상금률	지체상금률 적정 여부	부서명
1	㉠㉡,㉢㉣ 제어동 악세스플로어 교체공사	간이공사	㉤㉥㉦	19,800,000	2.000%	×	○○ ○○부
2	㉧㉨관리소 상수도 수질 개선공사	간이공사	㉩㉪㉫㉬	4,973,000	2.000%	×	"
3	공급관리소 주차장 캐노피 설치공사	간이공사	㉭㉮㉯㉰㉱㉲	19,200,000	2.000%	×	"
4	㉳㉴관리소 외곽 법면 보강공사	간이공사	㉵㉶㉷㉸	19,400,000	2.000%	×	"
5	㉹㉺분소 2층 천정텍스 교체공사	간이공사	㉻㉼㉽㉾	8,526,000	2.000%	×	"
6	㉿㊀GS~㊁㊂VS II피킹 부대설비 설치공사	간이공사	㊃㊄㊅㊆	19,600,000	0.125%	×	"
7	㊇㊈관리소 외부 법면 보강공사	간이공사	㊉㊊㊋㊌	8,899,000	2.000%	×	"
8	사옥 오수처리시설 위탁관리 용역	소규모 용역	㊍㊎㊏㊏	7,200,000	0.050%	×	"
9	사옥 오수처리시설 위탁관리 용역	소규모 용역	㊑㊒㊓㊔	6,700,000	0.050%	×	"
10	㊕㊖GS 계량라인 분리 최종 Tie-in 공사	간이공사	㊗㊘㊙㊚㊛(주)	20,146,853	0.100%	×	"
11	주배관 전기방식 보강공사 설계용역	소규모 용역	주식회사 ㊜㊝㊞㊞㊞	9,000,000	0.150%	×	"
12	공급관리소 노후표지판 교체공사	간이공사	㊟㊠㊡㊢㊣	3,825,000	0.125%	×	〆〆부
13	2023년 ◆◆지역본부 사옥 소방시설 작동기능점검 및 종합정밀점검 용역	소규모 용역	(유)㊤㊥㊦㊦㊦㊦	2,160,000	0.050%	×	"

※ 출처: 확인서 "간이공사 사회보험료 계상 및 지체상금률 적용의 건"(◆◆ ○○○○부)
확인서 "간이공사 지체상금률 적용의 건"(◆◆ 〆〆부)

【별첨 4】

◆◆◆지역본부 ○○○○부 지체상금률 부적정 현황

[단위: 원, 부가가치세 별도]

번호	공사명	계약 분류	계약자	계약금액	지체상금률	지체상금률 적정 여부
1	☆☆지사 사옥 시설물 보수간이공사	공사	가가가가가가	7,400,000	1/1000	X
2	㉠㉠관리소 UPS 부속자재 교체공사	공사	나나나나나나	16,786,364	1/1000	X
3	㉠㉠관리소 화장실 구조개선공사	공사	다다다다다다	12,800,000	1/1000	X
4	공급관리소 LED 외등 교체	공사	라라라라라라	7,750,000	1/1000	X
5	㉠㉠관리소 법면 및 배수관 보수간이공사	공사	주식회사 마마마마	12,200,000	1/1000	X
6	☆☆지사 숙소 내부공사	공사	(주)ㄹㄹㄹㄹ	19,500,000	1/1000	X
7	지역본부내 시설물 개선공사	공사	가가가가가가	15,900,000	1/1000	X
8	㉠㉠GS 복합설비동 2층 배수시설 개선공사	공사	도도도도도도	19,870,000	1/1000	X
9	지역본부 경비동 소방 화재 수신기 교체 소방공사	공사	(주)통통	15,801,200	1/1000	X
10	공작동 및 자재창고 급수배관 교체공사	공사	뒤뒤뒤뒤뒤	13,500,000	1/1000	X
11	지역본부 경비동 네트워크 선로공사	공사	(주)꿀꿀꿀꿀꿀꿀	4,700,000	1/1000	X
12	㉠㉠관리소 및 ㉠㉠분소 수질개선공사	공사	말말말말말말(주)	17,709,091	1/1000	X
13	◆◆LCNG 충전동 캐노피 노후 사인 개선공사	공사	주식회사 명명명명	9,081,818	1/1000	X
14	경비동 부속건물 신축 (전기, 정보통신)간이공사	공사	주식회사 라라라라라라	11,909,091	1/1000	X
15	지역본부 본관동 방화구획 정비공사(소방기계, 전기)	공사	목목목목목목(주)	18,000,000	1/1000	X
16	㉠㉠GS 배관시설이용 연결시설 설치 계전공사	공사	문문문문	11,530,000	1/1000	X
17	㉠㉠야적장 및 ◆◆LCNG 캐노피 설치공사	공사	미미미미 주식회사	9,630,000	1/1000	X

※ 출처: 확인서"간이공사 지체상금률 적용의 건"(◆◆◆◆ ○○○○부)

【별첨 5】

■■■■지역본부 ○○○○부 지체상금률 부적정 현황

[단위: 원, 부가가치세 별도]

번호	공사명	계약분류	계약자	계약금액	지체상금률	지체상금률 적정 여부
1	공급관리소 UPS OVERHAUL 공사	간이공사	주식회사 보보보보	4,670,000	1.25/1000	×
2	사옥 승객용 승강기 노후 부품교체 공사	간이공사	ffffffff	2,817,000	1/1000	×
3	사옥 승강기 유지보수 및 위탁관리 용역	소규모 용역	ffffffff	3,056,400	1/1000	×
4	22년 매설배관 건전성 확보공사 지반조사 용역	소규모 용역	(주)반반반반	7,300,000	1/1000	×
5	■■■■지역통제소 로그관리시스템 개선용역	소규모 용역	법법법법 주식회사	3,721,617	1/1000	×
6	관리소 UPS OVERHAUL 공사	간이공사	법법법법	3,426,000	1.25/1000	×
7	사옥 승강기 유지보수 및 위탁관리 용역	소규모 용역	ffffffff	3,056,400	1/1000	×
8	2023 사옥 승강기 유지보수 및 위탁관리 용역	소규모 용역	ffffffff	3,056,400	1/1000	×
9	사옥 통신 배관 보수 간이공사	간이공사	대대대대 주식회사	6,200,000	1/1000	×
10	사옥 전화선 케이블 교체 간이공사	간이공사	(주)포포포포	12,170,000	1/1000	×
11	㉠㉡ 등 3개소 CCTV설비 점검발판 개선공사	간이공사	●●●●	16,960,000	1/1000	×
12	사옥 공작동 화물용 승강기 안전장치 설치공사	간이공사	북북북북	19,930,000	1.25/1000	×
13	관리소 임시 계량설비 용량보강 계전공사	간이공사	부부부부	19,500,000	1/1000	×
14	관리소 CCTV 수해복구 공사	간이공사	북북북북북 주식회사	5,909,090	1/1000	×
15	공급관리소 계기설비 점검발판 설치공사	간이공사	순순순순	15,750,000	1.25/1000	×
16	CCTV카메라 점검발판 개선공사	간이공사	●●●●	19,500,000	1.25/1000	×
17	㉠㉡ 등 3개소 CCTV 점검발판 개선공사	간이공사	●●●●	13,670,000	1/1000	×
18	통제소 분전반 교체 및 케이블 설치공사	간이공사	대대대대(주)	17,920,000	1/1000	×
19	㉢㉣ 등 4개소 CCTV설비 점검발판 설치 공사	간이공사	●●●●	12,568,000	1/1000	×

※ 출처: 확인서"간이공사 사회보험료 계상 및 지체상금률 적용의 건"(■■■■ ○○○○부)